

1500667-81.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500667-81.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500667-81.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2091120/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 24051259 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2091120 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO DA SILVA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

BRENO DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso V, c.c. artigo 14, inciso II, e 329, caput, todos do Código Penal, em concurso material, porque no dia 04 de abril de 2022, por volta das 03h45, na Rua Ana Maria Martinês, nº 500, bairro Assunção, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, tentou subtrair, para si, mediante violência e grave

ameaça exercidas com restrição à liberdade da vítima M.B.S. (Prov.CG 32/00), bens de valor econômico de propriedade da pessoa jurídica D. Carlo Hotel Ltda. somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, BRENO DA SILVA PEREIRA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais militares Matheus Sousa Barboza e Adriano da Silva Pereira, funcionários competentes para executá-lo.

Segundo o apurado, o acusado se dirigiu ao Motel Dom Carlo, local dos fatos, na condução da motocicleta Honda/CG 160 Start, de placas DUA- 9790, com a intenção de subtrair bens de seu interior.

Então, aproximou-se da recepção, onde a vítima M.B.S. exercia suas funções, e a indagou acerca do valor da estadia em uma suíte, o que foi prontamente respondido. Inconformado com a informação recebida e visivelmente alterado, o acusado desferiu um soco no vidro da recepção, sem, contudo, quebra-lo; acelerou a moto contra o portão do estabelecimento e o arrombou, danificando-o.

Em seguida, desembarcou do veículo, ingressou na recepção, anunciou o roubo à vítima e exigiu a entrega de dinheiro, passando a agredi-la com socos e a empurrando contra a parede.

BRENO revirou toda a recepção em busca de valores e bens que pretendia subtrair, mas nada encontrou, razão pela qual arrastou o recepcionista em direção aos quartos. O acusado ingressou na suíte de nº 08, mantendo a vítima sob seu poder, revirou o cômodo e quebrou um espelho.

Em dado momento, ele arrancou a camiseta do ofendido e abaixou as próprias calças, embora não tenha praticado qualquer ato de natureza sexual.

Ocorre que a testemunha N.T.V., gerente do motel, dormia em um cômodo acima da recepção e ouviu o barulho provocado pelo choque da motocicleta contra o portão, razão pela qual ela acessou as imagens das câmeras de segurança, avistou a ação criminosa e acionou a Polícia Militar, que prontamente se dirigiu ao local.

Assim que o acusado percebeu a chegada das viaturas, rendeu a vítima novamente e seguiu com ela em direção ao quarto de nº 10, prosseguindo com agressões contra a cabeça e corpo dela.

Os policiais militares conseguiram resgatar o ofendido, que estava com o rosto ensanguentado e continha lesões aparentes em razão das agressões sofridas.

O réu, de seu turno, saiu pela janela do quarto e escalou a parte externa do primeiro pavimento, apoiando-se nas máquinas de ar condicionado até que conseguiu entrar no quarto de nº 26. Os policiais saíram ao encalço de BRENO, que pulou e caiu de volta ao pavimento térreo.

Mesmo assim, ele resistiu à abordagem e investiu na direção dos policiais Matheus Sousa Barboza e Adriano da Silva Pereira, desferindo socos e chutes na direção deles, embora não tenha provocado lesões corporais. Depois de muita dificuldade e resistência, os policiais finalmente conseguiram deter e algemar o réu, que foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

O crime contra o patrimônio somente não se consumou, assim, em razão da rápida e eficaz intervenção dos policiais militares.

Acompanhada por inquérito policial (págs.01/59), a denúncia foi recebida às págs.71/75. Regularmente citado a pág.126, o réu apresentou resposta à acusação (pág.130). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.131/132), em instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, interrogando-se o acusado. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Matheus Sousa Barboza.

Em debates, a acusação requer a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado (roubo) e semiaberto (resistência) para início de cumprimento de pena. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares dos crimes de tentativa de roubo (majorado pela restrição à liberdade da vítima) e resistência descritos na

denúncia.

A materialidade do delito de roubo vem consubstanciada nos autos de exibição e apreensão de págs.25 (motocicleta usado pelo réu no crime), bem como nos laudos periciais de págs. 77/83 (moto), 86/87 (exame de corpo de delito da vítima) e 111/121 (local dos fatos).

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág. 07), em Juízo o acusado confessou a prática do delito:

Enfrentava dificuldade financeira e estava chateado com o falecimento da genitora. Saiu com amigos e, pela primeira vez, consumiu cocaína. Ficou alterado e praticou o roubo. Foi ao local dos fatos conduzindo a sua motocicleta e a colidiu contra o portão para ingressar no estabelecimento. Não desferiu soco no vidro da recepção. Anunciou o assalto ao recepcionista e exigiu dinheiro. Não agrediu a vítima, tendo sido dela a iniciativa de levá-lo a um quarto do motel, sob pretexto de que ali havia dinheiro. Quando notou a presença policial, tentou fugir. Não resistiu à prisão e foi injustamente agredido.

Embora afastando alguns detalhes da dinâmica do crime, fato é que o acusado confessou a autoria do delito de roubo na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido: "Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

Sob o crivo do contraditório, a vítima M.B.S. narrou os lances do roubo, praticado mediante grave ameaça e violência física, espancando qualquer dúvida sobre a autoria:

É recepcionista do motel localizado no local dos fatos. Era madrugada quando o réu ali chegou conduzindo uma motocicleta, agindo como se fosse cliente. Após informar o preço da pernoite, o réu repentinamente desferiu um soco no vidro da recepção. Não conseguiu quebra-lo (é blindado). Acionou o alarme. BRENO, então, retornou à motocicleta, colidiu-a contra o portão do estabelecimento, levantou-o e conseguiu ingressar no motel.

Em seguida, entrou na recepção e exigiu a entrega de dinheiro, passando a revirar gavetas (não mexeu justamente naquela onde havia dinheiro). Alterado e muito agressivo, jogou filtro de barro (água) em sua direção, quebrou espelho, levou-o ao banheiro da recepção, empurrou-o contra a parede e passou a lhe desferir vários socos. Todo o tempo exigia dinheiro.

Não parou. Arrastou-o para o pátio. Debatendo-se, conseguiu desvencilhar-se do réu, ficando sem a camiseta que o agente puxava. Fugiu, mas foi alcançado pelo acusado, que o jogou no chão, colocou o pé em sua cabeça e depois o arrastou ao quarto nº 08.

Ali BRENO passou a perguntar por dinheiro, batendo a mão na parede a procura de cofre, quebrou o espelho e lhe agrediu ainda mais, no chão, desferindo-lhe mais socos.

O agente o arrastou para o quarto nº 10 e quebrou uma folha da janela de alumínio, novamente exigindo dinheiro. Em dado momento, o réu tirou a roupa dele.

Inicialmente acreditou que cometeria algum ato sexual, mas depois suspeitou que o agente buscava disfarce, pois permaneceu com os shorts que usava por baixo.

Quando os policiais militares chegaram, vinte minutos depois do início da ação criminosa, conseguiu correr para o estacionamento usando as escadas. BRENO escalou os dutos de ar condicionado dos quartos e alcançou o andar superior, ingressando no quarto nº 26.

Depois, interpelado pelos milicianos e a procura de fuga pulou para o térreo. Foi detido, após resistência, pelos policiais militares. Em razão das agressões praticadas pelo acusado, ficou machucado. Sua boca ficou inchada. Teve pequenos cortes na cabeça e no braço. Ficou três dias afastado do trabalho.

Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de roubo, as declarações da vítima ou de seu representante legal, quando firmes e harmônicas, têm grande valor probatório.

Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] "Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminoso, o que se harmoniza ao caso em apreço". [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

Os dizeres da vítima M.B.S foram corroborados nas declarações da gerente do estabelecimento, N.T.V:

Era madrugada e dormia em quarto do estabelecimento quando ouviu forte barulho. Ao olhar pela janela, visualizou o acusado ingressando com motocicleta no estabelecimento. BRENO entrou na recepção e passou a agredir o recepcionista, exigindo entrega de dinheiro e 'quebrando tudo'. Acionou a Polícia Militar. Enquanto aguardava os policiais, BRENO levou o recepcionista aos quartos nº 08 (onde quebrou espelho) e depois ao nº 10 (quebrou a folha da janela de alumínio), a procura de dinheiro, continuando as agressões contra a vítima M.B.S. Quando os policiais militares chegaram no local, o réu saltou do quarto nº 10 para o nº 26, escalando os dutos de ar condicionado dos quartos.

Em dado momento, o réu pulou para o térreo e foi detido, com muita dificuldade, pelos milicianos.

BRENO resistiu à prisão avançando na direção dos policiais, desferindo chutes contra os agentes da lei, apresentando elevada agressividade.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da representante legal da vítima que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Tanto a vítima M.B.S, como a gerente do motel (N.T.V) informaram, em Juízo, que não mais tinham condição de efetuar positivo reconhecimento. O fato não é incomum, em razão do medo e nervosismo que acometem os envolvidos no roubo.

Todavia, foram firmes ao confirmar que o indivíduo preso pelos policiais militares, ainda dentro do estabelecimento, foi o autor dos crimes descritos na denúncia, sem esboço de dúvida.

O quadro probatório contém elementos de convicção de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de roubo pelo acusado.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, vez que M.B.S permaneceu subjugada pelo criminoso.

Abordada por volta de 03h45min, a vítima ficou em poder do agente durante toda a conduta criminoso, que perdurou, segundo indicou em Juízo, por aproximadamente vinte minutos. Ficou subjugada, primeiramente, na recepção do motel. Depois foi arrastada, rendida e agredida no chão dos quartos nº 08 e 10 do estabelecimento. No

quarto nº 10, o réu chegou a tirar parte de suas roupas.

Não se tratou de privação momentânea da liberdade da vítima durante a execução da subtração, mas sim de lapso temporal relevante, o qual extrapola o período razoável e necessário para garantir o sucesso da empreitada criminoso.

Confira-se, a respeito, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "...

12. Resta incontroverso nos autos a restrição de liberdade imposta às vítimas, que teria perdurado por cerca de trinta minutos, lapso de tempo considerado suficiente pelo Tribunal a quo para caracterizar a majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CPB. 13. A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie" 14. Outra não é a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATON.FABBRINI, in ipsius verbis.

Por fim, também é qualificado o roubo quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade (inc. V, acrescentado pela Lei 9.426 de 24.12.1996). a Privação de liberdade do ofendido pode ser meio ou elemento do roubo, perdendo o seqüestro sua autonomia. Entretanto, considerando-se a maior gravidade do fato, decidiu o legislador que o fato merece mais severa pena por essa circunstância. Ainda que de breve duração, desde que juridicamente relevante, a privação de liberdade de qualquer ofendido qualifica o crime de roubo. Caso a privação da liberdade seja desnecessária para a consumação do roubo, permanecendo após a subtração, configura-se o concurso material de crimes (in Código Penal Interpretado. 8a. ed. São Paulo: Atlas, 2007, página 1.420)- (STJ, 5ª Turma, HC 109.176-SP, REL. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2008).

O delito não ultrapassou a esfera da tentativa. Embora concretizada a grave ameaça e a violência física contra a vítima para a subtração da coisa, o agente não logrou alcançar o seu intento por circunstância alheia à sua vontade.

Os barulhos efetuados pelo acusado foram ouvidos pela gerente do estabelecimento, que, de pronto, acionou a Polícia Militar, a qual logrou deter o acusado e impedir a subtração do dinheiro do estabelecimento comercial. O agente ainda estava no interior do estabelecimento procurando por dinheiro quando os milicianos ali chegaram para efetuar a sua prisão.

Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido.

Para justificar a conduta criminoso, o acusado declarou que passava por dificuldade financeira.

Não merece guarida a tese do estado de necessidade.

A dificuldade financeira, por si só, não configura a discriminante. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminoso foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminoso como meio de vida. De tal ônus o réu não se desincumbiu a contento.

Inexiste nos autos prova da situação de extrema necessidade da acusado, muito menos que agira visando proteger-se de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa, elementos mínimos necessários para acolhimento da excludente (CPP, art.156). O acusado teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha:

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminoso. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas

vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

Também não há causa excludente da culpabilidade.

O réu aduziu que estava sob efeito de cocaína. Ainda que fosse adotada como verdadeira a premissa (diante da exacerbada agressividade demonstrada durante a ação criminosa), fato é que o próprio acusado afastou dependência química, afirmando que havia consumido cocaína pela primeira vez.

Em Juízo, BRENO ofertou raciocínio coerente, fornecendo, com clareza, detalhes para convencer o Juízo da versão defensiva apresentada. Não se verificou a existência de indício mínimo acerca de comprometimento da incapacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta e/ou determinar-se de acordo com este entendimento. Conforme preceitua o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da *actio libera in causa*, "segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime" (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Des^a MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

A condenação pelo crime de resistência (CP, art.329) também é de rigor.

De fato, o réu resistiu, opondo-se à execução de ato legal de funcionário público, mediante violência.

O policial militar Adriano da Silva Pereira informou que, na data do fato, acionado em razão de roubo em andamento no local do fato, dirigiu-se ao motel. Ali visualizou o portão arrombado. A vítima estava machucada.

O réu tentou fugir ao notar a presença policial, escalando os dutos de ar condicionado dos quartos. Em dado momento, enquanto tentava aborá-lo, BRENO pulou para o térreo buscando fuga. Cercado, investiu contra os policiais, resistindo com chutes e socos. Estava muito agressivo, sendo difícil a contenção. Houve necessidade de contenção com algema e corda.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas. A conduta é típica. Não houve mera resistência passiva na espécie.

Repita-se que o réu não tentou simplesmente se furtar à prisão, mas sim avançou de forma agressiva contra os policiais que a efetuava, resistindo com chutes e socos em mais de um momento, o que é apto a configurar o tipo do artigo 329, do Código Penal.

Dessarte, o réu realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao réu. Embora primário e sem antecedentes criminais, as circunstâncias e consequências do crime de roubo apontam maior censurabilidade na conduta do agente.

Além da grave ameaça para a prática da subtração do dinheiro do estabelecimento, por si só já verificada pelo soco no vidro da recepção e arrombamento do portão do motel com uma motocicleta, durante toda a ação criminosa o acusado agrediu desnecessariamente o recepcionista com socos e empurrões, jogando objetos em sua direção, inclusive quando a vítima estava no chão. Arrastou-a, ainda, por mais de uma vez, pelo motel. Produziu lesões corporais atestadas no laudo de exame de corpo de delito realizado no ofendido (págs.86/87). M.B.S ficou, inclusive, afastado do trabalho por três dias.

Além das lesões corporais na vítima, também produziu inúmeros danos no estabelecimento comercial, quebrando espelhos, janela, portão, dentro outros objetos (laudo pericial do local do fato às págs.111/121).

Assim, elevo a pena base do crime de roubo em 1/5, proporcional às circunstâncias e consequências nas quais praticado, o que perfaz 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. A pena do crime de resistência fica estabelecida no mínimo legal de 02 meses de detenção, inexistindo motivo para elevação.

Não há agravantes a considerar. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d"), reduzo a reprimenda do delito de roubo ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. A pena do crime de resistência permanece em 02 meses de detenção (as atenuantes não permitem a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto em lei para o crime, cf. Súmula 231 do STJ).

Na terceira etapa da dosimetria, presente a causa de aumento do delito de roubo, relacionada à restrição à liberdade da vítima, elevo a pena em 1/3, índice legal mínimo, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Reconhecida a tentativa, deve ser reconhecido o razoável iter criminis percorrido pelo agente, que mediante grave ameaça e violência anunciou o roubo e exigiu a entrega de dinheiro. Quebrou bens em diversas áreas do estabelecimento e agrediu o recepcionista a procura do numerário. Apenas não conseguiu alcançar o seu intento por circunstância alheia à sua vontade, pois a Polícia Militar foi acionada e logrou prendê-lo ainda dentro do motel. Assim, reduzo a pena do agente no patamar intermediário (1/2), o que perfaz 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e será atualizado nos termos do parágrafo 2o do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Autônomos os desígnios, as penas fixadas para cada delito devem seguir as regras do concurso material de crimes (CP, art.69).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado para o delito apenado com reclusão (roubo), e o regime inicial semiaberto para o delito apenado com detenção (resistência).

É o que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito, as circunstâncias nas quais foram praticados os crimes e suas consequências, que bem demonstram a ousadia e periculosidade do réu, sendo mais censurável a sua conduta, o que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumpre salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos

critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a prática dos delitos pelo acusado, nos moldes apurados nos autos (excessiva agressividade, produção de lesões corporais na vítima, danos no estabelecimento, atos exacerbados de resistência contra os policiais), denota periculosidade acentuada e conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade, sujeitando o agente à modalidade fechada.

Evidentemente, as circunstâncias dos delitos e suas desfavoráveis condições subjetivas apontam que a fixação de regime mais benéfico ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes requisitos objetivos e subjetivos, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração das condutas.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, permitindo ao (à) Juiz(íza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta. Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pelas graves circunstâncias e consequências em que perpetrados os delitos, que tornaram mais reprovável a conduta criminosa, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, outrossim, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

“É inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Deve o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria” (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o réu BRENO DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos às págs.24 e 37/38, como incurso no artigo 157, §2º, inciso V, c.c. artigo 14, inciso II, e 329, caput, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário mínimo (delito de roubo) e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto (delito de resistência), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, pelas razões expostas alhures.

O réu respondeu ao processo preso, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva (págs. 48/52).

Mantenho a prisão preventiva do acusado.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O fumus commissi delicti vem consubstanciado nas declarações da vítima, nos depoimentos dos policiais militares, na confissão do réu e na presente condenação. O periculum libertatis consubstancia-se na gravidade CONCRETA dos delitos praticados pelo agente.

As circunstâncias e consequências dos crimes apontam maior censurabilidade na conduta do agente e periculosidade aptas a demonstrar que as medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostraram adequadas e suficientes

para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Não teriam idêntico efeito garantidor da prisão preventiva, sendo imprescindível para a eficácia da persecução penal a manutenção da custódia cautelar.

Além da grave ameaça para a prática da subtração do dinheiro do estabelecimento, por si só já verificada pelo soco no vidro da recepção e arrombamento do portão do motel com uma motocicleta, durante toda a ação criminosa o acusado agrediu desnecessariamente o recepcionista com socos e empurrões, jogando objetos em sua direção, inclusive quando a vítima estava no chão. Arrastou-a, ainda, por mais de uma vez, pelo motel. Produziu lesões corporais atestadas no laudo de exame de corpo de delito realizado no ofendido (págs.86/87). M.B.S ficou, inclusive, afastado do trabalho por três dias.

Além das lesões corporais na vítima, também produziu inúmeros danos no estabelecimento comercial, quebrando espelhos, janela, objetos, portão, dentro outros objetos (laudo pericial do local do fato às págs.111/121).

Quando os policiais militares chegaram no local o agente buscou fuga por mais de uma vez e, sem freio e elevada agressividade, avançou na direção dos agentes da lei com chutes e socos. A dificuldade de contenção foi de tal grau que foi objeto de destaque nas observações efetuadas pela gerente do estabelecimento, em Juízo. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Oportunamente, comunique-se ao Cartório Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento.

d) Em relação à motocicleta apreendida nos autos, se no prazo de trinta dias da intimação desta sentença não for reclamada nos autos, mediante comprovação de propriedade, o fato deve ser certificado nos autos. Nesta hipótese, ficam automaticamente perdidos em favor da União, oficiando-se à Autoridade Policial informando que está disponível para leilão.

Custas pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA